

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5241/2538

นาง อำไพ ปาล กะ วงศ์ ณ อยู่ธยา
นาง สมบูรณ์ ศรียะพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 696, มาตรา 1754

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 696 วรรคหนึ่งผู้ค้ำประกันจะ
สิ้นสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ก็ต่อเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปโดยมิได้บอกลูกหนี้และ
ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ซ้ำอีกเพียงกรณีเดียวเท่านั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ป. ชำระ
หนี้จำนวน 390,000 บาท ให้แก่บริษัท ธ. เจ้าหนี้ของ ป. ไปแล้ว คงเหลือยังไม่ได้
ชำระอยู่อีกจำนวน 43,441.43 บาท หนี้จำนวนที่ยังไม่ได้ชำระนี้ต่อมาจำเลยซึ่งเป็น
ทายาทของ ป. ซึ่งถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาถูกฟ้องและได้ทำสัญญาประนีประนอม
ยอมความชดใช้ให้แก่ บริษัท ธ. โดยไม่ได้ชดใช้กับยอดหนี้ส่วนที่โจทก์ได้ชำระแทนไป
แล้ว ดังนั้นแม้โจทก์จะไม่ได้บอกแก่จำเลยว่าโจทก์ ได้ชำระหนี้แทน ป. ให้จำเลย
ทราบก็ตามก็ชอบที่จะรับช่วงสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเงินจำนวน 390,000 บาทเอาแก่จำเลย
ได้ สิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีต่อจำเลยซึ่งเป็นทายาทของป. เกิดจากการที่โจทก์ได้ชำระ
หนี้เงินกู้ที่ ป.เจ้ามรดกมีอยู่ต่อบริษัท ธ. ในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ดังกล่าว
โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิที่ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยได้ สิทธิไล่เบี้ยของโจทก์เพິงมีขึ้น
ในวันที่โจทก์ได้ชำระหนี้ไปอันเป็นเวลาหลังจากที่เจ้ามรดกตาย เนื่องจากไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความแห่งการรับช่วงสิทธิไว้โดยเฉพาะ จึง
ต้องใช้อายุความทั่วไปตามมาตรา 164 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือ

อายุความสิบปี จะนำอายุความหนึ่งปีตามมาตรา 1754 วรรคสาม ซึ่งเป็นอายุความ สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีต่อเจ้ามรดก มาใช้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2528 โจทก์ได้ทำสัญญาค้ำประกันการกู้ยืม เงินของนายประจักษ์หรือเชาว์ ศรียะพันธ์ไว้ต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สยามธนาคาร จำกัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด ภายใน วงเงิน300,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูก หนี้ร่วม วันที่ 12 ธันวาคม 2528 นายประจักษ์กู้ยืมเงินไปจากบริษัทดังกล่าว จำนวน 300,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี ต่อมานายประจักษ์ถึงแก่ ความตายเมื่อวันที่12 ธันวาคม 2531 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยซึ่งเป็นภรรยาเป็นผู้ จัดการมรดกของนายประจักษ์และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2532โจทก์นำต้นเงินและ ดอกเบี้ยจำนวน 390,000 บาท ไปชำระแก่บริษัทดังกล่าวแทนนายประจักษ์ จำเลย ในฐานะผู้จัดการมรดกและภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประจักษ์จะต้องรับ ผิดใช้เงินจำนวน 390,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน จำนวนนั้นนับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2532 ถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ยจำนวน 12,187 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 402,187 บาทให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน จำนวน 402,187 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 390,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ชำระเงินจำนวน 390,000 บาท ไปเองโดยไม่ได้บอกให้ จำเลยหรือทายาทของนายประจักษ์ทราบ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงินที่โจทก์ได้

ชำระไป ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 390,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 12,187 บาท เท่าที่โจทก์ ขอให้ทั้งนี้ไม่เกินกว่าทรัพย์สินรดกที่ตกทอดได้แก่จำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาต่อไปมีว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเงินจำนวน 390,000 บาท เอาแก่จำเลยได้หรือไม่ เห็นว่าตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเอกสาร หมายเลข จ.3 ข้อที่ 1 และข้อที่ 2ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือลูกหนี้ถึงแก่ความตาย ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินตามจำนวนที่ค้ำประกันพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงทันทีเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 15821/2532ของศาลแพ่ง นายประจักษ์เป็นหนี้ต้นเงินต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนพล จำกัด อยู่จำนวน 266,668 บาท และค้างดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2529 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2532 ซึ่งเป็นวันฟ้องคดีดังกล่าวอยู่จำนวน 166,773.43 บาท รวมเป็นเงิน 433,441.43 บาทการที่โจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้แทน นายประจักษ์ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด ไปจำนวน 390,000 บาทจึงไม่เกินจำนวนเงินที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด การ

ชำระหนี้ของโจทก์ดังกล่าวฟังได้ว่าปฏิบัติไปภายในขอบเขตแห่งสัญญาค้ำประกัน และโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ชำระเงิน 390,000 บาท เกินกว่าความรับผิดของโจทก์ที่มีอยู่เพียง 300,000 บาท จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ส่วนข้อฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ชำระหนี้ไปเองโดยไม่ได้ออกให้จำเลยหรือทายาทของนายประจักษ์ทราบ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดในเงินจำนวน 390,000 บาท ที่โจทก์ได้ชำระให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 696 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ผู้ค้ำประกันไม่มีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ได้ ถ้าว่าตนได้ชำระหนี้แทนไปโดยมิได้ออกลูกหนี้และลูกหนี้ยังมีความมาชำระหนี้ซ้ำอีก" จากข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ค้ำประกันจะสิ้นสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปโดยมิได้ออกลูกหนี้และลูกหนี้ได้ชำระหนี้ซ้ำอีกเพียงกรณีเดียวเท่านั้น ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ความว่าเมื่อโจทก์ชำระหนี้จำนวน 390,000 บาทให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด ไปแล้ว คงเหลือยอดหนี้ที่บริษัทเจ้าหนี้ยังไม่ได้รับชำระหนี้อยู่อีกจำนวน 43,441.43 บาท หนี้จำนวนที่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ต่อมาจำเลยและพวกซึ่งถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 15821/2532 ของศาลแพ่งก็ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความขอให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด แล้วจำนวน 58,851 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่โจทก์ได้ชำระเงินจำนวน 390,000 บาท คือนับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2532 เป็นต้นไปซึ่งจำเลยเองก็เบิกความรับในเรื่องที่จำเลยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความชำระเงินจำนวน 50,000 บาทเศษ ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยยอมชำระหนี้ของนายประจักษ์ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด เท่าจำนวนที่เหลือจากจำนวนที่โจทก์ได้ชำระแทนไปแล้วเท่านั้น การชำระหนี้ของจำเลยหาได้เข้ากับยอดหนี้ส่วนที่โจทก์ได้ชำระแทนไปแล้วไม่ ดังนั้นแม้โจทก์จะไม่ได้บอกกล่าวแก่จำเลยว่าโจทก์ได้ชำระหนี้ที่นายประจักษ์มีอยู่ต่อบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ธนพล จำกัด แทนนายประจักษ์ไปจำนวน 390,000 บาท ให้แก่จำเลย
ทราบก็ตาม เมื่อจำเลยไม่ได้ชำระหนี้จำนวนนั้นซ้ำโจทก์ก็ชอบที่จะรับช่วงสิทธิฟ้องไล่
เบี้ยเงินจำนวน 390,000 บาท เอาแก่จำเลยผู้เป็นทายาทของนายประจักษ์ได้ดังคำ
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ฎีกาของจำเลยข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความแล้วเพราะโจทก์ฟ้อง
คดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อโจทก์ได้รู้ถึงความตายของนายประจักษ์เจ้ามรดก
อันเป็นอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสามนั้น
เห็นว่าสิทธิเรียกร้องที่โจทก์มีต่อจำเลยเกิดจากการที่โจทก์ได้ชำระหนี้ที่นายประจักษ์
มีอยู่ต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด ในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้
ที่นายประจักษ์มีอยู่ต่อบริษัทดังกล่าว โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิของการเป็นเจ้าหนี้
แทนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด ที่ฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่จำเลย สิทธิไล่เบี้ยของ
โจทก์เพ่งมีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2532 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ในฐานะผู้ค้ำประกันได้ชำระ
หนี้จำนวน 390,000 บาท ให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล จำกัด ไปอันเป็นเวลา
หลังจากที่เจ้ามรดกตาย เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเรื่องอายุความ
แห่งการรับช่วงสิทธิไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปตามมาตรา 164 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ คืออายุความสิบปี
จะนำอายุความหนึ่งปีตามมาตรา 1754 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งเป็นเรื่องอายุความสิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีต่อเจ้ามรดกมาใช้แก่กรณีนี้ไม่
ได้ โจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 ยังไม่พ้นสิบปีนับแต่โจทก์
มีสิทธิเรียกร้องเอาแก่จำเลย ฟ้องของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ"

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. การค้าประกันต้องมีหนี้ชั้นต้นอยู่ ซึ่งอาจเกิดจากมูลหนี้อะไรก็ได้ อายุความของหนี้ชั้นต้นย่อมมีกำหนดแตกต่างกันตามลักษณะของมูลหนี้นั้น อายุความดังกล่าวเป็นข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้ มิใช่มีต่อผู้ค้าประกัน และการที่ผู้ค้าประกันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว ย่อมทำให้หนี้ระงับไปอายุความของหนี้ชั้นต้นจึงหมดไป คงเหลือหนี้หรือความผูกพันระหว่างลูกหนี้กับผู้ค้าประกันตามสัญญาการค้าประกันเท่านั้นซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติถึงผลภายหลังชำระหนี้ไว้ในมาตรา 693 ให้ผู้ค้าประกันมีสิทธิไต่เบี่ยเอาจากลูกหนี้คืนได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องอายุความไต่เบี่ยของผู้ค้าประกันไว้ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปซึ่งมีกำหนด 10 ปีตามมาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30 ใหม่) คำพิพากษากฎีกาที่ 3895/2534 โจทก์ทำสัญญาการค้าประกันการชำระเงินกู้ของจำเลยกับธนาคารไว้ ต่อมาจำเลยผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจึงหักบัญชีเงินฝากของโจทก์ โจทก์ในฐานะผู้ค้าประกันได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ไปแล้วย่อมมีสิทธิไต่เบี่ยเอาจากจำเลยเพื่อต้นเงินและดอกเบี้ยได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 693 กรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปีตามมาตรา 164 2. สำหรับกรณีที่มีการตายของลูกหนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นต้องแยกพิจารณาดังนี้ กล่าวคือ ถ้าผู้ค้าประกันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในขณะที่ลูกหนี้ยังมีชีวิตอยู่ อายุความในการใช้สิทธิไต่เบี่ยซึ่งมีกำหนด 10 ปี คงใช้ได้อยู่ แต่ถ้าผู้ค้าประกันปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนกระทั่งลูกหนี้ตายจึงจะมายื่นฟ้องลูกหนี้เพื่อใช้สิทธิไต่เบี่ย

ต้องอยู่ในบังคับมาตรา 1754 วรรคสามคือมีกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อผู้ค้ำประกันได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก เพราะสิทธิไต่เบี่ยของผู้ค้ำประกันมีอยู่ในขณะที่ลูกหนี้ตาย แต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกหนี้ตายลง อันทำให้อายุความตามมูลหนี้เดิมเปลี่ยนมาเป็นอายุความมรดกตามมาตรา 1754 วรรคสามแล้ว ภายหลังการตายของลูกหนี้ผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ อันทำให้หนี้ระงับ อายุความมรดกก็หมดไป คงมีแต่อายุความในการใช้สิทธิไต่เบี่ยของผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันซึ่งมีกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 164 เดิม และจะนำอายุความมรดกตามมาตรา 1754 วรรคสามมาใช้บังคับไม่ได้ดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในคดีนี้ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าสิทธิไต่เบี่ยของผู้ค้ำประกันเพิ่งมีขึ้นภายหลังที่ลูกหนี้ตายแล้ว มิใช่มีอยู่ในขณะที่ลูกหนี้ตายอย่างกรณีแรก ผู้ค้ำประกันจึงมิใช่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ในอันที่จะใช้สิทธิไต่เบี่ยอยู่ในขณะที่ลูกหนี้ตาย โดยขณะเกิดสิทธิไต่เบี่ยการตายของลูกหนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

นั่นเอง ไพโรจน์ วายุภาพ